

Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/10/2019, n. 7091

CS
Rigetto
Sentenza
21 ottobre 2019

Sul provvedimento

Citazione : Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/10/2019, n. 7091

Giurisdizione : Consiglio di Stato

Numero : 7091

Data del deposito : 21 ottobre 2019

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2019

N. 07091/2019REG.PROV.COLL.

N. 04756/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4756 del 2008, proposto dalla signora AD LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Manchisi ed Ezio Bonanni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Crescenzo, n. 2;

contro

il Comune di NE, in persona del Sindaco *pro tempore* , non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 1098/2007.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il consigliere Francesco Frigida e udito per la parte appellante l'avvocato Lucia Camporeale, su delega dell'avvocato Ezio Bonanni;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dall'ordine di demolizione n. 23 del 30 gennaio 1991 emesso dal Comune di NE alla stregua della deliberazione del Consiglio comunale n. 1041 del 23 novembre 1991 nei confronti del signor TO De BO, in relazione ad alcuni manufatti abusivi di sua proprietà, per i quali era stata respinta una domanda di sanatoria proposta in base alla legge n. 47 del 1987.

2. Avverso tali provvedimenti, il signor TO De BO, a cui è subentrata in corso di giudizio l'erede signora AD LA, ha proposto il ricorso di primo grado n. 1179 del 1991, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

Con motivi aggiunti del 13 marzo 2006 si censurava ulteriormente la deliberazione del Consiglio comunale n. 1041 del 1991.

Il Comune di NE si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

3. Con l'impugnata sentenza n. 1098 del 3 aprile 2007, il T.a.r. per il Veneto, sezione seconda, ha respinto il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese di lite.

4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 14 maggio 2008 e 11 giugno 2008 – la signora AD LA ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando undici motivi, di cui otto riproduttivi di motivi svolti in primo grado.

5. Il Comune di NE, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 18 giugno 2019.

7. L'appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e diritto.

8. Con il primo motivo d'appello, la signora AD LA censura l'illegittimità del provvedimento demolitorio per difetto di motivazione circa un asserito contrasto dell'opera con le prescrizioni urbanistiche.

Siffatta doglianza è infondata, atteso che la domanda di condono, presentata ai sensi della legge n. 47 del 1985, è stata respinta dal Comune di NE con provvedimento confermato sia dal T.a.r. per il Veneto, con sentenza n. 940 del 1989, che dal Consiglio di Stato, con decisione n. 849 del 1997.

Pertanto, posto che l'area demaniale *de qua* è stata concessa al Comune di NE (a decorrere dal 1982) ed il fabbricato ivi insistente è stato definitivamente dichiarato non sanabile, del tutto legittimamente l'amministrazione comunale, sulla base della deliberazione consiliare n. 1041 del 1990 che ha rilevato il contrasto delle opere « *con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali per forma, materiali e ubicazione* », ne ha ordinato, con atto necessitato, la demolizione in applicazione dell'art. 95, comma 3, della legge regionale del Veneto n. 61 del 1985.

9. Alla luce di quanto sopra osservato, sono parimenti infondate anche la seconda e la terza censura inerenti alla carenza di motivazione del provvedimento demolitorio con riferimento al periodo temporale trascorso tra la costruzione del manufatto e la sua repressione. Ed invero, come precisato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 9 del 2017, a fronte del carattere doveroso della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi, il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure a distanza di un notevole lasso di tempo, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso.

In ogni caso, già precedentemente la Capitaneria di porto di NE aveva ordinato, ai sensi dell'art. 54 del codice della navigazione, lo sgombero ed il ripristino dell'area demaniale, per tal via negando l'assenso di quanto abusivamente costruito.

Insussistente è peraltro l'asserita incompetenza del Consiglio comunale nell'adottare il parere di cui alla deliberazione n. 1041 del 1990, per essere asseritamente competente la Giunta. L'art. 32, comma 2, lettera b), della legge n. 142 del 1990 (vigente *ratione temporis*) attribuisce, infatti, in via generale, la materia urbanistica alla competenza del Consiglio comunale.

10. Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato la mancata acquisizione del parere della commissione edilizia. Tale doglianza è infondata, poiché, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, che ha previsto la vincolante obbligatorietà dell'ordine di demolizione degli edifici abusivi – ribadita dall'art. 7, comma 2 della legge n. 47 del 1985 –, non è più necessaria l'acquisizione del parere della commissione edilizia comunale, previsto dall'art. 32, comma 3 della legge n. 1150 del 1942, che precedentemente era giustificata dalla natura discrezionale di detto ordine (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 24 marzo 1998, n. 350).

Alla stregua di siffatto quadro ordinamentale non sussiste la violazione del principio *tempus regit actum*, dedotta con il quinto motivo di gravame, poiché l'illecito edilizio ha carattere permanente, la disciplina sanzionatoria applicabile è quella vigente all'atto della sua repressione, a prescindere dall'epoca di edificazione del manufatto abusivo.

11. Legittimamente il T.a.r. ha dichiarato inammissibili per genericità la sesta e settima censura del ricorso di primo grado, riproposte dall'appellante, con cui, in sintesi, si è sostenuto che una parte degli immobili oggetto di causa non necessiterebbero di concessione edilizia per la loro natura e funzione pertinenziale e, quindi, non sarebbero assoggettabili alla sanzione demolitoria; questa tesi, invero, è priva di effettivi riscontri normativi e fattuali.

12. Tramite l'ottavo motivo, la signora AD LA ha dedotto un eccesso di potere per illogicità laddove l'amministrazione comunale ha optato per la demolizione anziché per l'acquisizione dell'immobile. Detta censura è infondata in base a quanto già specificato in ordine alla natura necessitata del provvedimento di demolizione di immobile abusivo.

13. Con il nono motivo, l'appellante ha sostenuto, in sostanza, che l'annullamento in autotutela da parte del Comune di NE di un successivo ordine di demolizione del 1997 – rilevato nella decisione del Consiglio di Stato n. 362 del 2006 – dimostrerebbe la nullità o l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione n. 23 del 1991. Segnatamente, ad avviso della signora AD LA l'emanazione di un secondo provvedimento demolitorio

presupporrebbe l'inesistenza o la nullità del primo e, comunque, l'annullamento in autotutela del secondo implicherebbe l'illegittimità del primo.

Il Collegio non condivide questa ricostruzione, non essendo stato dimostrato in modo inequivoco che l'amministrazione abbia inteso annullare o superare l'ordinanza per cui è causa, né può inferirsi alcun automatismo tra la ritenuta illegittimità – da parte del Comune di NE – del provvedimento del 1997 e un'effettiva illegittimità di quello precedente.

14. Il decimo motivo di impugnazione concerne la lamentata violazione degli articoli 97, 98 e 111 della Costituzione e degli articoli 1 e 2 della legge n. 241 del 1990, in quanto il procedimento amministrativo – nonché il giudizio di primo grado – si è dilungato oltre un tempo ragionevole. La doglianza *de qua* è infondata, atteso che l'eccessivo prolungamento di un *iter* amministrativo non impinge sulla legittimità del provvedimento finale, né tanto meno la durata del processo può incidere sulla validità della pronuncia impugnata.

In ogni caso, preme sottolineare che, come chiarito dall'Adunanza plenaria tramite la sopra citata sentenza n. 9 del 2017, al cospetto della doverosità della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi, non può sussistere un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo di per sé non può legittimare.

15. Con l'undicesimo motivo, l'appellante afferma che l'immobile sarebbe sito nel territorio del Comune di Cavallino - Treporti, sicché l'ordine di demolizione emesso dal Comune di NE sarebbe, in concreto, ineseguibile. Sul punto, il Collegio osserva che in tale ipotesi non vi sarebbe alcun interesse concreto della signora AD LA alla coltivazione del presente giudizio.

In ogni caso, l'oggetto del giudizio è la legittimità dell'ordine di demolizione n. 23 del 30 gennaio 1991 e non la sua concreta esecuzione.

Al riguardo, giova evidenziare che al momento dell'emanazione dell'ordinanza di demolizione il manufatto si trovava pacificamente (siccome affermato dalla parte privata nel ricorso di primo grado) nel territorio del Comune di NE e conseguentemente non vi era alcuna incompetenza dell'amministrazione procedente. Va altresì precisato che il territorio del Comune di Cavallino - Treporti fino al 1999 era parte del

Comune di NE e, quindi, oltre a non esservi, come già specificato, un'incompetenza territoriale in relazione all'ordine di demolizione del 1991, non può non considerarsi che, trattandosi della nascita di un nuovo ente locale attraverso la separazione da altro ente paritetico, al nuovo Comune sono riconducibili, ove compatibili con la nuova dimensione e la più ristretta localizzazione territoriale, i regolamenti, gli atti amministrativi generali e i singoli provvedimenti emanati dal Comune di NE e, pertanto, l'ordine di demolizione è, salvo diversa statuizione del Comune di Cavallino - Treporti, ancora efficace.

16. In conclusione l'appello deve essere respinto.

17. Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello n. 4756 del 2008, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019, con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere, Estensore

Giovanni Orsini, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Francesco Frigida Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO